

1500567-03.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... em seu poder e eram destinadas ao tráfico. Afirmou, outrossim, que era proveniente desse crime o dinheiro com ele apreendido. A confissão restou confirmada pelo restante da prova dos autos. Os policiais Fábio Ferreira Vasconcelos e Marcelo Araújo de Souza declaram em juízo, em uníssono, que o local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico, pois nele pessoas permaneciam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500567-03.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2289724/2021 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 20992937 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 4762/21/909 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2289724 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2289724 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 4762/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2289724/2021 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 200/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL SILVA RODRIGUES DE SOUZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 23 de fevereiro de 2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020, Comunicado CG 284/2020 e Provimento CSM 2557/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento

da pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado ao réu; assim como o acusado SAMUEL SILVA RODRIGUES DE SOUZA. Participam também as testemunhas comuns FABIO FERREIRA VASCONCELOS e MARCELO ARAUJO DE SOUZA. Prévia e reservadamente reuniram-se o acusado e o defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi preferida a seguinte decisão: "A inversão da ordem na colheita da prova, diversamente do que prevê a Lei de Tóxicos – o interrogatório dos acusados como primeiro ato de instrução – atende ao novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC nº 127900/AM, que vem sendo seguido pelos demais tribunais pátrios. Em razão do exposto, inicio a oitiva das testemunhas arroladas. No mais, dou o réu por citado do aditamento de fls. 169/170." Em seguida, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, SAMUEL SILVA RODRIGUES DE SOUZA, qualificado à fl. 15, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 93/94). O réu foi notificado (fls. 120). Sobreveio defesa preliminar (fls. 123/124). A denúncia foi recebida (fls. 138/139). Houve o aditamento da denúncia (fls. 169/170). O réu foi citado (fls. 177). O aditamento foi recebido (fls. 182). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de exame químico toxicológico (fls. 188/189), relatório de investigações (fls. 162/165) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Na fase inquisitorial ele negou a prática delitiva afirmando-se usuário de entorpecente e em juízo compareceu para confessá-la. Nessa ocasião confessou que as drogas descritas na denúncia estavam mesmo em seu poder e eram destinadas ao tráfico. Afirmou, outrossim, que era proveniente desse crime o dinheiro com ele apreendido. A confissão restou confirmada pelo restante da prova dos autos. Os policiais Fábio Ferreira Vasconcelos e Marcelo Araújo de Souza declaram em juízo, em uníssono, que o local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico, pois nele pessoas permaneciam sentados em um sofá vendendo drogas. Em razão disso deliberou-se pela realização de uma operação no local, onde três pessoas, dentre as quais o réu, foram vistas e fugiram correndo a pé. Os depoentes desembarcaram da viatura e o acompanharam, até mesmo porque já era conhecido dos meios policiais, e lograram contê-lo mais a frente, após uma certa resistência. O réu foi revistado pelo policial Marcelo, que encontrou em seu poder uma sacola plástica contendo 66 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro em seu bolso. Mais não se exige para a condenação. Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena base no patamar mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. A

condenação definitiva que o Ministério Público afirmou seja configuradora de maus antecedentes (processo nº 1500571-47.2020, fl. 36) em verdade configura reincidência específica, cediço que transitou em julgado em 18/10/2021, o que verifiquei nesse momento em consulta ao Sistema SAJPG5, antes, portanto, da prática do crime ora julgado. Sendo assim, na segunda fase compenso a referida agravante com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase aumento a pena em 1/6 em razão da configuração da causa de aumento de pena indicada no aditamento à denúncia. Com efeito, o crime foi praticado ao lado da Escola Municipal Olga Abi Rachid Moraes e nas proximidades da Escola Municipal Prof. Fausto Lex. A prisão do réu ocorreu no período noturno, mas nada nos autos indica que ele tenha começado a praticar o tráfico no momento em que foi preso. Ao contrário, ele próprio confessou que o dinheiro com ele apreendido era proveniente do tráfico, do que se denota que a atividade criminosa já vinha sendo praticada há algum tempo. Não fosse apenas isso, destaque-se que no julgamento do AgRg no REsp nº 1.560.667-SC o Superior Tribunal de Justiça decidiu, pelo voto condutor do Ministro Nefi Cordeiro, que "[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017). No mesmo sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. Esta Corte é uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência, entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. [...]. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar parcialmente deferida, fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade" - destaquei - (STJ, HC nº 299.673/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). Não havendo outras causas tendentes à modificação da pena, concretizo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da gravidade extrema do delito praticado e também da reincidência específica do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar SAMUEL SILVA RODRIGUES DE SOUZA, filho de Almir Rodrigues de Souza e Maria Cristina da Silva, portador do RG nº 48.403.175, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O réu, reincidente específico, foi preso em flagrante delito quando estava foragido do sistema penitenciário e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado

nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Decreto a perda do numerário apreendido com o réu e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA